TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia: primero el bloque (objetivo, canales/condiciones, contenido a comunicar, confidencialidad, represalias y sanciones). Después repasa las reglas clave en cada sección y, al final, confirma la literalidad consultando los artículos indicados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y finalidad de protección reforzada	ART-1	Define el objeto: establecer normas mínimas comunes para proporcionar un elevado nivel de protección a quienes informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
Cuándo nace el derecho a protección	ART-6	Condiciona la protección a haber denunciado por canales internos o externos, o haber hecho revelación pública, conforme a los artículos mencionados.
Comunicación por canales externos	ART-10	Regula la comunicación por canales de denuncia externa: permite informar directamente o tras comunicación previa por canales internos.
Contenido de una declaración sobre condiciones de protección	ART-13	Exige incluir una declaración que explique claramente las condiciones de protección ante la autoridad competente por incumplimiento de confidencialidad.
Prohibición de represalias y sanciones disciplinarias	ART-19	Impone a los Estados prohibir toda forma de represalias, incluyendo amenazas y tentativas; incluye medidas disciplinarias y sanciones pecuniarias.
Sanciones por obstrucción, represalias, procedimientos abusivos y confidencialidad	ART-23	Obliga a establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias por impedir denuncias, represalias, procedimientos abusivos y falta de confidencialidad de la identidad.

3. Finalidad de la Directiva (arts. -1)

Normas mínimas y protección elevada

- La Directiva tiene por objeto reforzar la aplicación del Derecho de la Unión en ámbitos específicos.
- Establece normas mínimas comunes para garantizar un elevado nivel de protección a los informantes.

4. Condiciones para obtener protección como denunciante (arts. -6)

Canales y revelación pública como vía de acceso

- Hay derecho a protección si se ha denunciado por canales internos o por canales externos.
- También hay derecho si se ha hecho una revelación pública conforme al artículo 15.

5. Canal de denuncia externa y regla sobre comunicación previa (arts. -10)

Denunciar externamente con o sin comunicación previa interna

- La denuncia externa se realiza por los canales y procedimientos descritos en los artículos 11 y 12.
- Puede comunicarse primero por canal interno o bien comunicar directamente a través de canal externo.

6. Declaración exigida sobre condiciones de protección y confidencialidad (arts. -13)

Explicación clara de las condiciones de protección

- Debe incluirse una declaración que expliqua claramente las condiciones de protección al denunciar ante la autoridad competente.
- La declaración se vincula a evitar responsabilidad por infracción de confidencialidad conforme al artículo 21.2.

7. Prohibición de represalias (arts. -19)

Medidas, amenazas y sanciones disciplinarias

- Los Estados deben prohibir todas las formas de represalias, incluidas amenazas y tentativas.
- Se incluyen sanciones disciplinarias, amonestación u otras sanciones, incluidas sanciones pecuniarias.

8. Sanciones para proteger el sistema de denuncias (arts. -23)

Efectivas, proporcionadas y disuasorias

- Deben establecerse sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias frente a conductas concretas.
- Se contemplan sanciones por impedir o intentar impedir denuncias y por adoptar medidas de represalia.

Procedimientos abusivos e incumplimiento de confidencialidad de identidad

- También se sanciona promover procedimientos abusivos contra los sujetos protegidos.
- Se sanciona incumplir el deber de confidencialidad de la identidad de los denunciantes.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

10. Cierre de repaso

Para estudiar, sigue la trazabilidad: localiza el bloque en el mapa, aprende la regla (condiciones, canal externo, contenido exigido, prohibición y sanciones) y verifica siempre la literalidad en los artículos indicados.

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.